

1500224-37.2021.8.26.0159

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VANESSA PEREIRA DA SILVA

Comarca: Cunha

Foro: Foro de Cunha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... tampouco fomento à nefasta prática do tráfico de entorpecentes, causadora de temor na população e desestabilização das relações familiares.

Desta forma, a sanção de advertência seria inócua.

Aplico, pois, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de quatro meses, inferior ao máximo legal, em razão da confissão, que deve ser considerada pelo Juízo.

Assim, na forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cunha

Foro de Cunha

Vara Única

Praça Dr. Prudente Guimarães, 12, Cunha-SP - cep 12530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-37.2021.8.26.0159 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-37.2021.8.26.0159

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3062367/2021 - DEL.POL.CUNHA,

19301376 - DEL.POL.CUNHA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JEFERSON RODRIGO DA SILVA FREITAS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

Vistos.

J.R.S.F foi denunciado porque, em 19.08.2020, foi flagrado na posse de um porção de maconha, para consumo pessoal. Consta da denúncia que o acusado era investigado em razão da prática de furtos e, durante patrulhamento, encontraram a porção de 4,17g de maconha, que o réu trazia consigo. Pedes, assim, a condenação do réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/03, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13, e Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 49/51.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pela prova oral colhida nos autos,

coerente e harmônica entre si.

André Eustáquio Coelho, policial militar, alegou que havia informações de que o réu vinha praticando furtos no bairro da Catioca. Em abordagem, foram encontrados produtos furtados, além da porção da maconha. O acusado confessou a posse da droga para uso pessoal.

Anilson César da Silva corroborou o relato de seu companheiro de farda. Relatou que o réu é conhecido dos meios policiais.

Por sua vez, o réu confessou o uso das drogas.

Assim, assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é impositiva.

Ressalta-se que a criminalização da posse de entorpecentes é norma de interesse social, pois visa coibir a difusão da droga e resguardar a saúde pública, não havendo que se falar, portanto, em ausência de lesividade da conduta.

Trata-se de crime de perigo abstrato, considerando-se que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e não somente a saúde do usuário, afastada a aplicabilidade do princípio da lesividade penal.

Oportuno consignar a inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela, tendo em vista que o objeto da norma introduzida pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é efetivamente a pequena quantidade de droga portada pelo usuário, com vistas a se tutelar, preferencialmente, a sociedade como um todo, na medida do possível, quanto à circulação de entorpecentes.

Na determinação da pena há previsão legal de três sanções: advertência, prestação de serviços à comunidade (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses).

O réu é reincidente, ainda que por tipos penais diversos (fls. 137/139), demonstrando que o ilícito não é um ato isolado em sua vida.

Outrossim, é necessário coibir o uso de drogas na Comarca de Cunha, para que não haja maior incremento da criminalidade local e tampouco fomento à nefasta prática do tráfico de entorpecentes, causadora de temor na população e desestabilização das relações familiares.

Desta forma, a sanção de advertência seria inócua.

Aplico, pois, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de quatro meses, inferior ao máximo legal, em razão da confissão, que deve ser considerada pelo Juízo.

Assim, na forma do art. 387, CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR J.R.S.F à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de quatro meses, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Deixo de fixar indenização mínima (art. 387, IV, CPP), em face da ausência de requerimento nesse sentido e do fato de se tratar de crime vago.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Expeça-se certidão de honorários para o Convênio DPE/OAB. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os autos.

Custas pelo réu.

P.R.I.C

Cunha, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA